

Exam Playbook

A. Copyright (CO, Cap.528) Questions

| Issue Type                   | Statutory Route                   | What to Prove (Checklist)                                                                                                                   | Ready-to-Use Answer Skeleton                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identify works               | s.2(1), s.4                       | 逐项拆分: 文本、图表、源代码、目标代码、字幕、数据库结构等是否是独立作品类别。                                                                                                    | "Relevant works include [...] Each qualifies as [literary/artistic/etc.] under s.1..."                                                                                                 |
| Authorship & first ownership | s.11-s.15, s.13                   | 先定作者, 再定第一所有权; 雇员职务作品通常归雇主; 委托关系看合同。                                                                                                        | "Authorship lies with [...], but first ownership vests in [...] under s. [...], subject to any contrary agreement."                                                                    |
| Freelancer/commissioned work | s.14(1), s.15(1), s.15(2)         | 先分流: employee 还是 independent contractor (freelancer); 若是雇员再看是否 in the course of employment; 若是委托创作先看合同, 没写明时补上 s.15(2) 的法定独占利用权 + 禁止不合理用途权。 | "As X is a freelancer, ownership is governed primarily by contract under s.15(1); even absent express assignment, the commissioner may rely on s.15(2) statutory exploitation rights." |
| Primary infringement         | s.22 + s.23/24/25/27/28A/29       | 是否实施受限行为; 是否取用实质部分; 有无许可; 线上行为优先审 s.28A。                                                                                                    | "By [copying/communicating/adapting] a substantial part without licence, D prima facie infringes under s.22 read with s.1..."                                                          |
| Software modification        | s.23, s.29(3)(b)                  | 反编译、替换模块、翻译代码都要审查复制/改编; "自己写的新模块"不当然免除对原作取用。                                                                                                | "Even if D wrote new code, liability remains if substantial original code/structure was copied or adapted."                                                                            |
| Secondary infringement       | s.30-s.32, s.35                   | 进口、持有、分销、售卖侵权复制品; 是否知悉或应知。                                                                                                                  | "D dealt in infringing copies in the course of business and had at least reason to believe their status, engaging s.1..."                                                              |
| Criminal copyright           | s.118, s.120                      | 商业规模、牟利性、跨境复制并回港等情形; 民刑分流要写清。                                                                                                               | "Civil liability arises under ss.30-32; criminal exposure may additionally arise under ss.118/120 on these commercial facts."                                                          |
| Exclusive licensee standing  | s.103, s.112, s.113               | 排他被许可人可单独起诉, 是否须并列权利人。                                                                                                                      | "LetFlux, as exclusive licensee, may sue under s.[...] subject to procedural joinder requirements."                                                                                    |
| Fair dealing defences        | s.37(3), s.38, s.39, s.39A, s.41A | 目的、比例、市场替代效应、鸣谢; "非商业"声明不自动成立抗辩。                                                                                                            | "The defence is unlikely because the use substituted the market for the original and exceeded what is fair under s.37(3)."                                                             |
| Internet/transmission        | s.28A, s.65                       | 串流、缓存、可下载性、向公众开放程度; 浏览豁免边界。                                                                                                                 | "Uploading/streaming to subscribers is communication to the public under s.28A; s.65 does not excuse this commercial dissemination."                                                   |

B. PDPO (Cap.486) Questions

| Issue Type             | Statutory Route                     | What to Prove (Checklist)                             | Ready-to-Use Answer Skeleton                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Is it personal data?   | s.2(1)                              | 是否识别在世个人; 数据是否由 data user 控制; 是否来自 data processor 场景。 | "The information (name + address + phone + account linkage) clearly constitutes personal data under s.2(1)."                                              |
| New purpose use        | DDP3 + s.2(12)                      | 原收集目的与现用途是否一致; 是否有订明同意。                               | "Using the data for direct marketing/doxxing is a new purpose and requires prescribed consent under DDP3."                                                |
| Data security incident | DDP4                                | 是否采取合理安保措施; 是否存在访问控制、最小权限、日志审计缺陷。                     | "The breach indicates likely non-compliance with DDP4 unless PFB can show practicable safeguards were in place."                                          |
| Data access request    | ss.18-21, s.20                      | 请求对象是否 "personal data"; 能否分离第三方信息; 是否触发拒绝理由。          | "Bestrade should provide call records as requester' s personal data, but may redact third-party data and rely on s.20 grounds where strictly applicable." |
| Data correction        | ss.22-25                            | 是否属于不准确资料; 更正后通知义务。                                   | "If inaccuracy is established, the data user must correct and notify downstream recipients as required."                                                  |
| Direct marketing       | Part 6A, ss.35B-35M                 | 先告知、同意/不反对、首次通知、退出机制、第三方转移条件。                         | "SWB" s use appears to contravene Part 6A because consent/notification prerequisites were not met before marketing use."                                  |
| Doxxing offences       | s.64(1), (3A), (3C) + (3)/(3B)/(3D) | 未经授权披露 + 意图/旁观造成指明伤害 + 实际后果。                          | "Alex' s postings likely satisfy doxxing elements: unauthorised disclosure, intent/recklessness, and specified harm."                                     |
| Commissioner powers    | s.50A, s.50B, s.66K-66O             | 执行通知与停止披露通知是否已发; 不遵从的独立罚则。                            | "If a cessation notice is served, continued disclosure would trigger separate offence exposure under s.66O."                                              |
| Compensation claim     | s.66, s.66(2), s.65                 | 资料当事人损失 (含情感损害); 雇主替代责任与免责。                           | "Betty may seek compensation under s.66, including injury to feelings, and employer liability may arise via s.65 where applicable."                       |

C. Patent (Cap.514) Questions

| Issue Type                   | Statutory Route       | What to Prove (Checklist)                                           | Ready-to-Use Answer Skeleton                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excluded subject matter      | s.9A, s.9A(2)-(6)     | 先定 claim 的 "真正内容"; 再逐项看是否落入发现/数学方法/治疗方法等排除。若有技术效果与技术手段, 论证其不只是抽象规则。 | "The process claim should first be screened under s.9A. On these facts, the claim is [not merely abstract / likely an excluded method] because ... Therefore the claim is [not excluded / excluded] at this stage." |
| Novelty attack               | s.9B + s.2(1)         | 锁定 material date; 找最接近现有技术; 对每个必要技术特征是否全部先公开。只要单一文献完整披露, 即缺新颖性。     | "The material date is [date]. If the prior use/publication already disclosed all essential integers of the claim, the claim lacks novelty under s.9B."                                                              |
| Inventive step               | s.9C                  | 识别区别特征; 判断对本领域技术人员是否显而易见; 避免事后诸葛亮。若仅替换同等元件, 通常显而易见。                 | "Compared with [closest prior art], the only distinguishing feature is [...]. This appears [obvious/non-obvious] to the skilled person, so s.9C is [not met/met]."                                                  |
| Industrial applicability     | s.9D                  | 能否在生产中制造或使用并重复实现技术效果。纯审美/纯智力步骤较难满足。                                 | "The claimed invention is capable of industrial application because it can be repeatedly implemented in [...], satisfying s.9D."                                                                                    |
| Employee invention ownership | s.57, s.9E            | 是否在雇佣过程中作出; 是否属受雇职责或特别指派任务; 合同是否有约定先。                               | "Although X is named inventor, entitlement depends on s.57 and employment context. Since the invention was made [in/outside] normal duties, title should vest in [employer/employee]."                              |
| Co-ownership/licensing       | s.54(1)-(3)           | 若为共同权利人, 审查单方许可或处分是否需要他方同意。                                         | "Under s.54, a co-owner cannot freely grant third-party rights beyond the statutory scope without the required concurrence."                                                                                        |
| Revocation strategy          | s.91, s.9A-9D, s.111A | 被诉方应同时主张不可专利、新颖性缺失、创造性不足、说明不足等; 并检视不损害披露例外是否可免。                     | "DreamToys should file revocation under s.91, relying primarily on [s.9B/s.9C], and pre-empt any s.111A exception by contesting its conditions."                                                                    |
| Pre-grant protection         | s.88(1), s.88(3)      | 公开后到授权前是否可追溯; 需证明后续授权权利覆盖相关行为。                                      | "If grant is eventually obtained, s.88 may allow limited retrospective relief for acts done after publication, subject to statutory conditions."                                                                    |

High Frequency Tests

A. Copyright (CO, Cap.528) Tests

| 在检验什么 (适用问题)                                      | 步骤 + 判断 (决策树)                                                                                                                                                            | Test / Doctrine                       | Authority                                   | Output Line                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要解决 "作品版权到底归谁" 的问题: 雇员关系下是否归雇主当然取得, 或仍由创作者/受雇方保留。 | 先定身份 (employee / independent contractor) → 若为 employee, 再看是否 in course of employment; 若是, 通常归雇主。若为 freelancer/commissioned, 则先看合同是否有有效分配/转让条款; 若无, 再补审 s.15(2) 法定权利后下结论。 | Employee vs freelancer ownership test | Cap.528 s.14(1), s.15(1), s.15(2)           | "Ownership does not automatically pass to the hiring party for freelancer work; absent assignment, analyse s.15(1) contract terms and s.15(2) statutory rights." |
| 要解决 "是否已取用到受保护内容" 的问题: 被取用部分是否达到实质部分门槛。           | 先定位被取用内容 → 再判断其是否体现原作原创性核心表达/结构/编排 (重质不重量) → 若是, 即使数量不大也可满足实质部分要件; 若仅属非原创或琐碎内容, 通常不满足。                                                                                   | Substantial part test (qualitative)   | Cap.528 s.22(3); case law approach          | "Although quantitatively limited, what was taken is qualitatively substantial, so s.22(3) is met."                                                               |
| 要解决 "平台/管理者是否要为他方侵权负责" 的问题: 是否构成授权侵权。             | 看被告是否控制工具/平台 + 是否知悉或应知侵权风险 + 是否已采取合理防范措施 → 若控制/从知明显且防范不足, 较可能认定授权; 若缺乏控制或已合理限缩, 较不易成立。                                                                                   | Moorhouse authorisation test          | UNSW v Moorhouse: Cap.528 s.22(2), s.22(2A) | "Given control + knowledge + inadequate preventive steps, D likely                                                                                               |

|                                              |                                                                                               |                                                   |                                                       |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                               |                                                   |                                                       | authorised primary infringement under s.22(2)."                                                                              |
| 要解决 "境外复制制品在香港如何定性" 的问题: 是否授权复制品处理。          | 做事实判断: 若该复制品改为在香港制作, 是否会侵权 → 若会, 则在香港可视为 infringing copy, 并可触发相关次级侵权责任; 若不会, 则通常不成立或路径。       | Hypothetical manufacture test for infringing copy | Cap.528 s.35(3)                                       | "Under s.35(3), the imported copies are treated as infringing copies because local hypothetical manufacture would infringe." |
| 要解决 "被告使用是否可受公平处理抗辩" 的问题: 是否属于 fair dealing。 | 依四因素审查 (用途性质、原作品性质、取用比例与实质性、市场替代影响) → 再整体评估是否与作品正常利用冲突 → 若整体公平, 抗辩较可能成立; 若替代市场明显且取用过度, 通常不成立。 | Fair dealing 4-factor test                        | Cap.528 s.38(3), s.39(4), s.39A(2), s.41A(2), s.37(3) | "On the four factors, the dealing substitutes the original market and is unlikely to be fair."                               |

B. PDPO (Cap.486) Tests

| 在检验什么 (适用问题)                                   | 步骤 + 判断 (决策树)                                                                                                          | Test / Doctrine                       | Authority                                | Output Line                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要解决 "这批信息是否受 PDPO 规制" 的问题: 是否构成 personal data。 | 看是否关乎在世个人 + 是否可直接/间接识别 + 是否处于 data user 控制/持有场景 → 三者满足时通常构成 personal data, 进入 DPP 义务框架; 否则相关元素通常不构成或明显减弱。              | Personal data threshold test          | Cap.486 s.2(1)                           | "The dataset is personal data because individuals are identifiable from linked identifiers and account records."               |
| 要解决 "新用途是否合法" 的问题: 现用途是否超出原收集目的且缺乏同意。          | 先定原收集目的 → 判断现用途是否属于 new purpose → 若是, 继续查是否有效 prescribed consent 与证据链; 若无有效同意, 通常违反 DPP3; 若非 new purpose 或同意完整, 风险下降。  | New purpose + prescribed consent test | DDP3 + Cap.486 s.2(12)                   | "The marketing/doxxing use is a new purpose and is unlawful absent prescribed consent under DDP3."                             |
| 要解决 "数据保安是否合理" 的问题: 是否已采取合理可行安全措施。             | 按 DPP4 要素核查: 最小权限、访问控制、日志审计、离职权限即时管理 → 若关键要素缺失, 较可能不合理; 若措施系统及可证明执行, 较能支持合规立场。                                         | DDP4 practicable security test        | DDP4                                     | "Given weak access controls and missing audit safeguards, DDP4 non-compliance is likely."                                      |
| 要解决 "DAR 能否整体拒绝" 的问题: 是否应部分履行而非一概拒绝。           | 先审请求是否针对 requester 本人 personal data → 若复杂第三方信息, 先做删改/遮蔽部分披露 → 仅在适用法定例外时拒绝, 且需逐项给出 s.20 理由; 无充分理由的 blanket refusal 风险高。 | DAR partial compliance test           | Cap.486 ss.18-21, esp. s.20              | "The data user should provide a redacted response rather than blanket refusal, with specific s.20 reasons for withheld parts." |
| 要解决 "是否构成 doxxing 责任" 的问题: 行为是否满足法定构成要件。       | 按要件逐层判断: 是否未经授权披露 + 是否具有伤害意图/旁观 + (加重型) 是否出现实际伤害或持续扩散 → 要件齐备则可能触发 s.64 责任; 若关键要件缺失或抗辩成立, 责任不成立或减轻。                     | Doxxing elements test                 | Cap.486 s.64(1), (3)/(3A)/(3B)/(3C)/(3D) | "The postings likely satisfy unauthorised disclosure and harm-intent elements, engaging s.64 doxxing liability."               |

C. Patent (Cap.514) Tests

| 在检验什么 (适用问题)                                    | 步骤 + 判断 (决策树)                                                                                                                                               | Test / Doctrine                             | Authority                                             | Output Line                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 要解决 "未字面落入时是否仍侵权" 的问题: 变体是否按等同原则落入保护范围。         | 依 Activis 三问: Q1 是否同方式同结果; Q2 等同是否对本领域技术人员显而易见; Q3 技术人员是否仍理解为必须严格字面遵守 → 若 Q1/Q2 是且 Q3 否, 通常落入等同范围; 反之通常不落入。                                                 | Activis 3-question equivalence test         | Activis UK v Eli Lilly [2017] UKSC 48; Cap.514 s.73   | "Applying Activis, Q1/Q2 are yes and Q3 is no, so the variant is likely within claim scope by equivalence."                                |
| 要解决 "侵权对比基础是否正确" 的问题: 是否先完成 claim construction。 | 先解释权利要求文字与必要技术特征 → 再逐项映射被诉产品/方法 → 若未先做或做错 claim construction, 后续侵权结论通常不稳; 解释正确后再进入逐项对比才有说服力。                                                                | Claim construction first                    | Cap.514 s.73; lecture method                          | "The infringement analysis starts with claim construction; only then can the alleged product/process be mapped to each essential integer." |
| 要解决 "该发明能否作为可专利主题继续审查" 的问题: 是否落入 s.9A 排除客体。     | Aerotel 四步: 1) properly construe claim; 2) identify actual contribution; 3) 判断披露是否各整数 s.9A 排除范围; 4) 判断该贡献是否具备技术性质 → 若仅属排除客体且无技术性贡献, 则不能获专利; 否则可继续审查新颖性与创造性。 | Aerotel 4-step excluded subject matter test | Aerotel v Telco [2006] EWCA Civ 1371; Cap.514 s.9A(2) | "On Aerotel step 3/4, the contribution is (pure business rule / technical), so s.9A exclusion [does / does not] apply."                    |
| 要解决 "专利是否缺乏新颖性" 的问题: 是否被单一在先公开完整预见。             | 锁定 material date → 寻找单一可实施公开 (文献/公开使用) → 逐项核对必要特征是否全部已公开 → 若单一公开已覆盖全部必要特征, 则新颖性被破坏; 否则该障碍不成立。                                                               | Novelty full anticipation check             | Cap.514 s.9B + s.2(1)                                 | "Because one prior disclosure contains all claim integers before the material date, novelty under s.9B is destroyed."                      |
| 要解决 "专利是否缺乏创造性" 的问题: 区别特征是否显而易见。                | 先识别区别特征 → 以本领域技术人员视角判断该区别是否显而易见 (避免 hindsight) → 若显而易见, 不满足 s.9C; 若不显而易见, 可通过创造性门槛。                                                                         | Inventive step obviousness check            | Cap.514 s.9C                                          | "The only difference is [...], which would be obvious to the skilled person; s.9C is therefore not satisfied."                             |

答卷句型

| Scenario               | English Sentence                                                                                                                                                             | Use When                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 法条引入                   | Under Cap.[xxv] s.[x], the court should examine [Element 1] and [Element 2] in sequence; on these facts, the key issue is whether those statutory elements are satisfied.    | 任何问开头                    |
| 争点切分                   | This sub-question raises three distinct issues: [Issue A], [Issue B], and [Issue C], each of which should be addressed separately to avoid conflating liability tests.       | 多争点题                     |
| 分析顺序声明                 | I will analyse this in the following order: (1) applicability, (2) primary liability, (3) defences, and (4) remedies / penalties.                                            | 开头先立结构                   |
| 结论保留                   | On the current facts, X is likely to constitute [infringement / contravention]; however, liability may be reduced if D proves the [specific defence] under s.[xx].           | 需要平衡双方                   |
| 最小假设                   | Without adding unnecessary assumptions, it is reasonable to assume [A] because the question expressly states [B].                                                            | 老师要求 minimal assumptions |
| 主体拆分                   | The analysis should be separated for A (actor), B (platform/employer), and C (right holder), with each party tested against the statutory elements independently.            | 多主体题                     |
| 民刑分流                   | The same facts may trigger both civil and criminal routes: civilly under s.[...], and criminally under s.[...], each with different thresholds.                              | 版权/私隐常见                  |
| 要件逐项测试                 | Element [1] is satisfied because [...]. Element [2] is also satisfied because [...]. The only arguable weakness lies in Element [3], which depends on whether [...].         | 按分点写作                    |
| 证据不足保守写法               | On the present record, there is insufficient evidence to conclusively establish [Element]; therefore, the safer view is that this point remains arguable rather than proved. | 事实不完整                    |
| 反方论证衔接                 | The defendant may argue that [...]; however, that argument is weak because it does not address the statutory requirement that [...].                                         | 写双方观点                    |
| 法条-事实紧扣                | The legal test turns on [keyword in statute], and the fact most directly relevant to that keyword is [...].                                                                  | 防止空泛背法条                  |
| 比较式结论                  | Compared with [party B], [party A] faces stronger exposure because [fact/legal threshold], whereas [party B] may still rely on [defence/limitation].                         | 多主体对比结论                  |
| PDPO: personal data 入口 | The information qualifies as personal data under s.2(1) because it can identify a living individual directly or when combined with data already held by the data user.       | PDPO 开头常用                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PDPO: DPP3 新目的                     | Using the data for [new purpose] is prima facie a new purpose under DPP3, so prescribed consent is required unless a specific statutory exemption applies.                                                             | PDPO 使用目的題               |
| PDPO: DAR/DCR                      | If this is a valid data access/correction request under ss.18-25, the data user must respond within the statutory framework and may refuse only on specified grounds.                                                  | 查閱/改正題                   |
| PDPO: direct marketing             | Part 6A imposes a front-loaded consent and notification regime; if those preconditions were not met before use/transfer, contravention is likely.                                                                      | direct marketing 題       |
| PDPO: doxxing                      | For s.64(3A)/(3C), the core questions are unauthorised disclosure, intent or recklessness as to specified harm, and (for s.64(3C) actual harm.                                                                         | doxxing 題                |
| Copyright: 作品识别                    | The first step is to identify each protected work separately (e.g. source code, artwork, text, soundtrack), because infringement is assessed work by work.                                                             | 版权入口                     |
| Copyright: 所有权                     | Authorship and first ownership should be separated: authorship under s.11 does not automatically resolve ownership where s.14 or s.15 applies.                                                                         | 雇员/委托创作                  |
| Copyright: 实质部分                    | The question is not literal identity but whether a substantial part was taken in quality and importance, not merely in quantity.                                                                                       | 复制/改编争议                  |
| Copyright: communication to public | Uploading or making the work available to users on demand is likely communication to the public under s.28A, even without permanent download.                                                                          | 平台/串流題                   |
| Copyright: fair dealing            | A fair dealing argument requires purpose, proportionality, and market-impact analysis; a bare “non-commercial” label is not sufficient.                                                                                | 抗辯題                      |
| Patent: s.9A 过滤                    | Before novelty and inventive step, the claim must pass s.9A subject-matter screening by focusing on its real technical contribution.                                                                                   | 专利题开头                    |
| Patent: 新颖性                        | A novelty attack succeeds if a single prior disclosure contains all essential integers of the claim as at the material date.                                                                                           | s.9B 題                   |
| Patent: 创造性                        | For inventive step, identify the distinguishing feature and ask whether that difference would be obvious to a skilled person without hindsight.                                                                        | s.9C 題                   |
| Patent: entitlement                | Inventorship and entitlement are distinct: even if X is the inventor, title may vest in the employer under s.57 depending on duty context.                                                                             | 雇员发明归属                   |
| 结尾总结                               | Overall, [party] has a [strong/moderate/weak] case on liability, with the principal uncertainty confined to [specific element or defence].                                                                             | 每小问收束                    |
| 分值友好结尾                             | If time is limited, the highest-yield points are: [Point 1], [Point 2], and [Point 3], as they determine outcome under the statutory test.                                                                             | 考试时间管理                   |
| 救济句型                               | If liability is established, the likely remedies include [injunction / damages / account of profits / compliance order], subject to proof of loss and causation.                                                       | 民事后果                     |
| 刑责句型                               | On criminal exposure, the actus reus appears satisfied by [...]; the remaining issue is mens rea, namely whether D [knew / intended / was reckless as to] [...].                                                       | 刑责分析                     |
| 程序句型                               | Procedurally, [claimant] may proceed by [route], while [defendant] should preserve [revocation/ defence/jurisdiction] arguments at the earliest stage.                                                                 | 程序与策略題                   |
| 转段衔接                               | Having established [Issue A], I now turn to [Issue B], which requires a distinct statutory inquiry.                                                                                                                    | 段落衔接                     |
| 行为分析（老师偏好）                         | I analyse each allegedly infringing act separately: [Act 1], [Act 2], and [Act 3], because each engages a different statutory element and may produce different outcomes.                                              | 避免“把所有行为揉成一段”            |
| 精确引条（老师偏好）                         | The applicable provision is specifically s.(xv)(xv) rather than s.(xx) in general, because this sub-paragraph contains the exact element in dispute.                                                                   | 避免笼统引法条                  |
| 题干事实纠偏                             | The facts do not support the broader inference that [...]; the safer reading is [...], and the legal analysis should proceed on that narrower basis.                                                                   | 防止误读題目                   |
| 最小假设声明（作业要求）                       | I make only one necessary assumption: [...]. No further assumptions are required because the stated facts already establish [...].                                                                                     | 老师要求 minimal assumptions |
| 民责先于刑责                             | Civil infringement is established under s.(...); criminal liability is a separate and higher-threshold inquiry under s.(...), which requires additional proof of [...].                                                | copyright/PDPO 常见        |
| 刑责否定句型                             | Even if civil liability is arguable, criminal liability is unlikely because the prosecution element of [commercial dealing / intent / prejudicial extent] is not clearly made out.                                     | 刑责不足时                    |
| 实质部分识别                             | Because the copied passages/diagrams capture the core expressive content, they are likely a substantial part; copies containing them are treated in law as copies of the original work.                                | HW1 高频点                  |
| 公开表演 vs 传播                         | Showing content on a screen to an audience may constitute public performance under s.(...), but it is not necessarily communication to the public unless there is electronic delivery to users’ devices under s.(...). | HW1 区分 s.27 / s.28A      |
| 授权侵权句型                             | By instructing others that they were free to use the copied material and approving the resulting specification, D arguably authorised infringement under s.22(2).                                                      | HW1 授权问题                 |
| 交易型二次侵权                            | Secondary infringement under s.(...) requires both dealing conduct and the required knowledge/ reason-to-believe state; each limb must be proved separately.                                                           | HW1 s.31 / s.35 结构       |
| 业务中分发限制                            | Distribution in the course of business is not automatically criminal under s.118(1)(e); the business must involve dealing in infringing copies within s.118(10).                                                       | HW1 刑责排除点                |
| 不使用美法术语                            | I avoid non-HK concepts (e.g. “derivative work” , “public display right” ) and apply only Hong kong statutory language and structure.                                                                                  | 老师明确扣分点                  |
| PDPO: 不公平收集                        | Acquiring personal data from a source known to be illicit or highly dubious is likely unfair collection contrary to DPPI(2)(b).                                                                                        | HW2 SWB/MDC 入口           |
| PDPO: 原目的与新目的                      | The original purpose was (...); using/selling the same data for (...) is a new purpose and requires prescribed consent under DPP3(1).                                                                                  | HW2 DPP3 核心              |
| PDPO: s.35C / s.35F 配套             | For direct marketing use, non-compliance with the front-end notice/consent requirements in s.35C and first-use notice obligations in s.35F creates criminal exposure.                                                  | HW2 SWB 常考               |
| PDPO: s.35 提供他人                    | If D provides personal data to another for use in direct marketing, s.35 written notice-and-consent requirements apply before transfer.                                                                                | HW2 MDC 常考               |
| 替代责任分流                             | If the employee acted in the course of employment, the employer may be vicariously liable for the civil wrong; if not, liability must be analysed as the employer’ s own subsequent conduct.                           | HW2 MDC 关键分叉             |
| s.64(1) 要件核查                       | Liability under s.64(1) requires proof that the data was obtained from the data user without consent, then disclosed with gain/loss intent; failure on the first limb defeats the offence.                             | HW2 doxxing 子題           |

|        |                                                                                                                                                                                    |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 答案结构收束 | Accordingly, the strongest answer structure is: identify specific acts, map each act to one section, test every element, then conclude civil and criminal consequences separately. | 作业与考试通用 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

Exam Drawbacks: Quick Fixes

- Do not lump acts together. Analyze each act in a separate paragraph (e.g., copying s.23, issuing s.24, authorisation s.22(2), secondary infringement s.31).
- Cite exact sub-sections. Write s.118(1)(g) instead of just s.118.
- Separate civil and criminal routes. Civil liability may succeed while criminal liability fails due to higher mens rea / prejudice thresholds.
- Use Hong Kong statutory language only. Avoid US terms like “derivative work” and “public display right” .
- State minimal assumptions explicitly. Add one short line identifying the assumption and why it is necessary.
- PDPO doxxing two-tier structure: s.64(3A) focuses on intent/recklessness (actual harm not required). s.64(3C) requires actual specified harm.
- Specified harm must fit s.64(6) categories (harassment/threat, bodily or psychological harm, safety concern, property damage), and may include harm to family members.
- Civil redress under s.66 includes injury to feelings (s.66(2)), not only financial loss.
- Statutory defences matter: check s.64(4) (crime prevention, lawful authority, consent, lawful news activity + public interest).
- Vicarious liability defence: employer may rely on s.65(3) only if it proved all practicable preventive steps.
- Copyright “public” threshold: corporate seminar attendees can be a sector of the public.
- s.27 vs s.28A must be separated: showing on screen to people physically present is not automatically communication to the public.
- Artistic-work trap: do not force diagrams into s.27; evaluate correct route (often secondary infringement analysis).
- Substantiality is qualitative first, not pure word-count.
- Authorisation test (s.22(2)): focus on sanction/approval/countenance and control over infringing use.
- For s.31/s.118, always test knowledge: “knew or had reason to believe” .
- Criminal prejudice under s.118(1)(g)/s.118(2A) requires real economic prejudice analysis against the owner’ s actual trade.
- Patent/copyright methodology common rule: identify legal issue -> map exact section -> test each element -> conclude with confidence level and key uncertainty.

中英术语表

| 中文     | English                       | Exam-use Note                 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 受限制行为  | restricted acts               | 版权侵权总入口；通常配 s.22.             |
| 实质部分   | substantial part              | 质而非量；核心表达被取用即可。               |
| 向公众传播  | communication to the public   | 网络上传、串流、 on-demand 提供都要优先审此项。 |
| 改编     | adaptation                    | 含软件翻译、改写、结构性转换。               |
| 次级侵权   | secondary infringement        | 处理侵权复制品的商业链条责任。               |
| 侵权复制品  | infringing copy               | 常与 s.35 假设测试联动。               |
| 公平处理   | fair dealing                  | 多因素衡量，非绝对豁免。                  |
| 排他许可   | exclusive licence             | 可产生独立或并列诉讼。                   |
| 资料当事人  | data subject                  | PDPO 权利主体。                    |
| 资料使用者  | data user                     | 决定用途与处理方式者；核心义务主体。            |
| 资料处理者  | data processor                | 替他人处理数据者，责任结构不同。              |
| 订明同意   | prescribed consent            | DPP3/Part 6A 高频术语。            |
| 直接促销   | direct marketing              | 先通知、后同意、可退出。                  |
| 查阅资料要求 | data access request (DAR)     | ss.18-21 程序题必备。               |
| 更正资料要求 | data correction request (DCR) | ss.22-25 程序题必备。               |
| 停止披露通知 | cessation notice              | s.66K 起，违规可独立成罪。              |
| 起底     | doxxing                       | 对应 s.64 系列罪名。                 |
| 重要日期   | material date                 | 专利新颖性与创造性的时间锚点。               |
| 可专利客体  | patentable subject matter     | 先过 s.9A，再审 9B/9C/9D。          |
| 新颖性    | novelty                       | 看是否被现有技术完整公开。                 |
| 创造性    | inventive step                | 对本领域技术人员是否显而易见。               |
| 工业实用性  | industrial applicability      | 可产业实施并产生技术效果。                 |
| 先申请制   | first-to-file                 | 竞合申请按先提交优先。                   |
| 撤销     | revocation                    | 被告反击专利有效性的关键程序。               |
| 权利要求解释 | claim construction            | 侵权比对前必须先做。                    |
| 必要技术特征 | essential integers            | 专利侵权逐项比对的颗粒度。                 |

Core Statutes

A. Copyright (CO, Cap.528)

| Section   | Applicable Subject | Core Rule / What It Covers   | Liability / Penalty / Remedy |
|-----------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| s.2(1)    | 作者/权利人/被告          | 定义版权、作品等基础概念，是否进入版权法分析的入口条文。 | 本条主要为定义条；后续责任取决于受限制行为条文。     |
| s.2(1)(a) | 作者/权利人             | 确认受保护作品类别中的关键组成，决定主张路径。      | 无独立罚则；影响后续侵权成立。              |
| s.4(1)(a) | 文学作品创作者            | 将汇编等纳入文学作品范畴，前提是满足原创性要求。     | 可触发民事侵权救济。                   |
| s.4(1)(b) | 程序开发者/权利人          | 计算机程序作为文学作品受保护。              | 未经许可复制/改编可生民事及可能刑责。          |
| s.4(2)    | 文学/戏剧/音乐作品作者       | 要求作品固定于物质形式，未固定内容通常不受保护。     | 不满足则主张失败。                    |
| s.11(1)   | 自然人作者              | 一般规则：作者为实际创作人。               | 决定原始权利归属。                    |

|             |               |                                                              |                                     |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| s.11(3)     | 电脑生成作品安排者     | 电脑生成作品由“作出必要安排的人”视为作者。                                       | 决定原始权利归属。                           |
| s.12(1)     | 合著者           | 合著须各作者贡献不可分割并共同构成作品。                                         | 影响后续许可与诉讼。                          |
| s.13        | 作者/雇主/受让人     | 确立第一所有权归属规则，并与雇佣、委托及合同安排形成可操作的分配路径。                          | 归属一旦确定，即决定谁有资格起诉与授权。                |
| s.14(1)     | 雇员/雇主         | 雇员在受雇过程中创作的作品，版权通常归雇主。                                       | 雇员擅自处分可构成违约/侵权。                     |
| s.15(1)     | 委托人/受托创作者     | 委托作品权利分配受条文和合同共同约束。                                          | 归属争议进入民事救济。                         |
| s.15(2)     | 委托双方          | 进一步规定委托场景下权利保留或转移的边界。                                        | 无独立罚责；决定民事责任主体。                     |
| s.17(2)     | 作者/继承人/使用者    | 一般保护期：作者终身加 50 年。                                            | 超过期限则进入公有领域。                        |
| s.17(6)     | 电脑生成作品权利人     | 电脑生成作品保护期为法定起算点后的 50 年。                                      | 期限届满后可再主张专有权。                       |
| s.17(7)     | 合著作品权利人       | 合著作品按最后死亡作者计算期限。                                             | 决定权利终止时间。                           |
| s.194(2)    | 共同所有人         | 共同所有版权的授权/处分受共有大规则约束。                                        | 未经必要同意处分可被禁止并追责。                    |
| s.198(1)    | 全部当事人         | “writing”等解释条影响通知与同意形式是否有效。                                  | 形式不合规会影响诉讼成败。                       |
| s.198       | 经营者/机构        | “business”等定义影响商业用途判断。                                       | 关系到民间门槛判定。                          |
| s.22(1)     | 实施行为者         | 未经许可实施受限制行为构成主要侵权入口。                                         | 民事侵权：禁令、赔偿、利润交代等。                   |
| s.22(2)     | 平台/组织者/间接行为者  | 授权他人侵权可独立成立责任。                                               | 民事责任，可并连带后果。                        |
| s.22(2A)    | 全部当事人         | 强调“实质部分”标准而非机械数量标准。                                          | 取用实质部分即可成立侵权。                       |
| s.22(3)     | 原告/被告         | 处理受限制行为与侵权归责链条的连接。                                           | 影响侵权是否成立。                           |
| s.23        | 复制行为为人        | 复制包括以任何形式再现作品。                                               | 未经许可复制可负民责，严重商业案可涉刑。                |
| s.23(2)     | 数字使用者/平台      | 把作品存入硬盘、服务器、缓存或其他电子介质都可能构成“复制”。                              | 未经许可的电子存储本身即可成立民事侵权，即使未对外销售。        |
| s.23(3)     | 技术服务场景        | 临时复制在特定条件下纳入或排除复制判断。                                         | 决定是否侵权。                             |
| s.23(4)     | 技术服务场景        | 进一步细化技术复制边界。                                                 | 决定是否侵权。                             |
| s.23(5)     | 技术服务场景        | 对瞬时复制作条件限制。                                                  | 不符合条件即不能侵权。                         |
| s.23(6)     | 技术服务场景        | 进一步限定短暂/技术性复制可容许的条件，要求其仅为技术流程所必需。                            | 超出技术必要范围时，短暂复制仍可构成侵权。               |
| s.24        | 发行者           | 向公众发行复制品（首次流通）受专有权控制。                                        | 未经许可发行可被禁令与赔偿。                      |
| s.25        | 出租者/平台        | 向公众出租受保护作品复制品属于受限制行为。                                        | 未经许可出租可负民责，情节严重可涉刑。                 |
| s.27        | 表演者/场地经营者/传播者 | 公开表演、播放或展示需权利许可。                                             | 未经许可可公开使用可侵权。                       |
| s.28A(1)    | 线上平台/上传者      | 向公众传播（含网络）为独立专有权。                                            | 未经许可传播可负民责并可能涉刑。                    |
| s.28A(2)    | 线上服务商         | 细化“向公众传播”覆盖方式。                                               | 影响侵权构成判断。                           |
| s.28A(3)    | 线上服务商         | 涵盖 making available 场景。                                      | 按传播侵权处理。                            |
| s.29        | 改编者           | 改编权覆盖把作品转化为另一表达形式。                                           | 未经许可改编可构成侵权。                        |
| s.29(2)     | 软件改编者         | 程序相关转换或重写可落入改编。                                              | 未经许可可侵权。                            |
| s.29(3)(b)  | 软件改编者         | 程序翻译等行为作为改编受限制。                                              | 未经许可可侵权。                            |
| s.29(4)     | 改编传播者         | 改编后用同样受下游控制。                                                 | 可连续触发多项侵权。                          |
| s.30        | 进口/出口经营者      | 处理侵权复制品的输入输出行为受限制。                                           | 可负民责；商业规模可涉刑。                       |
| s.31        | 销售/分销者/零售链条   | 在业务过程中售卖、出租、分发、展示或为商业目的持有侵权复制品，构成次级侵权核心。                     | 先负民事责任；若具商业规模与主观明知，再进入 s.118 刑事责任。  |
| s.31(3)     | 经营者           | 强调知道或应知状态等门槛。                                                | 主观状态影响责任成立。                         |
| s.32(1)     | 持有人/供应者       | 为制作侵权复制品而持有或供应相关物品受规制。                                       | 可构成次级侵权。                            |
| s.32(2)     | 经营者           | 界定侵权工具相关责任。                                                  | 可被禁令、赔偿及没收。                         |
| s.35(2)     | 全部当事人         | 界定何为侵权复制品。                                                   | 决定后续刑责条文是否触发。                       |
| s.35(3)     | 法院/当事人        | 采用“若在本地图作会否侵权”的假设测试。                                         | 决定复制品合法性。                           |
| s.35A       | 程序进口者         | 电脑程序进口行为的特定处理规则。                                             | 影响是否落入侵权复制品。                        |
| s.36        | 被告            | 特定情况下可主张缺乏认知或其他抗辩。                                           | 影响责任减免。                             |
| s.107       | 原告/被告         | 民事诉讼中可请求禁令、损害赔偿、利润交代等。                                       | 民事救济主入口。                            |
| s.108+      | 原告/法院         | 连同 s.107 构成民事救济组：包括附加损害赔偿、交付侵权品、费用及其他命令。                     | 用于拉高赔偿并阻断继续侵权。                      |
| s.117(1)(e) | 商业经营者/公司负责人   | 该手段用于界定特定“为业务目的而处理侵权复制品”的刑事化行为类型，考试上需与 s.31 的民事“dealing”并列写。 | 一旦满足商业目的与主观要件，即进入刑事路径（罚款与监禁按该事项上限）。 |
| s.118       | 商业侵权行为人       | 总则：把商业规模、牟利导向或对权利人造成实质市场损害的行为刑事化，不再只是民事侵权。                   | 可判罚款及监禁；并可能没收侵权复制品与器材。              |
| s.118(1)(d) | 商业经营者         | 针对“在业务过程中处理侵权复制品”的具体行为类型之一（如为交易链条而持有/分销）。                    | 满足“知道或应知”与业务目的时可定罪。                 |
| s.118(1)(e) | 商业经营者         | 针对“为业务目的公开展示或分发侵权复制品”的类型之一，重点在公开性与业务关联。                      | 可触发刑责；写题时要交代 audience 是否属公众。        |
| s.118(1)(f) | 商业经营者         | 针对“为业务目的分发并达到损害版权人程度”的类型之一，重点在市场替代与规模。                       | 可触发刑责；规模、下载量、销售量是证据重点。              |
| s.118(1)(g) | 商业经营者         | 针对“为业务目的持有侵权复制品并准备交易/分发”的类型之一，强调准备阶段也可入罪。                    | 未实际售亦有可能成立；主观认知与库存规模关键。             |
| s.118(8B)   | 跨境相关行为人/平台经营者 | 把“在业务过程中向公众传播作品并以营利或显著损害版权人利益”为核心的网络传播行为纳入刑事责任。              | 常用于串流/网站传播案件；与 s.28A 民事责任并行。        |
| s.120(1)    | 香港境外制作者/组织者   | 在境外制作复制品并意图输港（且若在港制作会侵权）的行为可在香港被刑事追究。                        | 关键要件是“非私人家用；明知侵权+输港关联”。             |
| s.120(2)    | 香港境外器材制作者/供应者 | 在境外制造“专门用于复制特定作品侵权品”的器材，并知悉其拟在港用于商业侵权，可构成罪行。                 | 跨境工具链也可入罪；常与工厂代工事实结合。               |
| s.37(3)     | 援引抗辩者         | 公平处理采取多因素衡量（目的、比例、市场影响等）。                                    | 成立则可免侵权责任。                          |
| s.38        | 研究者/学生        | 研究与私人学习在公平范围内可豁免。                                            | 超范围则回到侵权责任。                         |
| s.38(2)(b)  | 研究者/学生        | 细化研究学习场景适用条件。                                                | 不符合条件不豁免。                           |
| s.38(3)     | 研究者/学生        | 即使属研究/学习目的，复制替代、替代市场效果与取得方式仍须通过公平性审查。                        | 一旦超出合理需要，抗辩失败并回到侵权责任。               |
| s.39(1)     | 评论者/媒体        | 评论批评目的可在公平条件下使用作品。                                           | 成立可抗辩。                              |
| s.39(2)     | 评论者/媒体        | 时事评论场景下的使用条件。                                                | 需满足公平并通常需均衡。                        |
| s.39(3)     | 新闻传播者         | 报道时事使用作品的限定。                                                 | 不公平使用则侵权。                           |
| s.39(4)     | 评论者/媒体        | 评论或报道所用内容必须与评论目的有实质关联，不能借评论名义大比例搬运原作。                        | 若使用已替代原作消费，通常不属公平处理。                |
| s.39(6)     | 评论者           | 充分鸣谢要求。                                                      | 欠缺鸣谢会削弱抗辩。                          |

|           |             |                                         |                          |
|-----------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| s.39A     | 创作者/传播者     | 戏仿、讽刺、滑稽、模仿在公平条件下可豁免。                   | 成立可抗辩。                   |
| s.39A(2)  | 创作者         | 细化该类使用的公平边界。                            | 不符合条件不豁免。                |
| s.41A(1)  | 教师/教育机构     | 教学用途公平处理可豁免。                            | 仅限法定教学场景。                |
| s.41A(2)  | 教育机构        | 细化教学豁免条件。                               | 不符合条件不豁免。                |
| s.41A(5)  | 教育机构        | 教学豁免只覆盖与教学活动直接相关且比例合理的使用，不保护与课程无关的扩散传播。 | 超出课堂必要范围会失去豁免并承担侵权责任。    |
| ss.41-45  | 教育机构        | 教育类许可使用体系（课堂复制/表演等）。                    | 合规使用可免侵权。                |
| s.54      | 公共机构/公众     | 公共行政相关用途豁免。                             | 限法定目的。                   |
| s.54A     | 公共机构/受法定授权者 | 为履行具体公共行政职能而进行必要复制或使用时可援引该豁免。           | 必须证明“法定职能关联+必要性”，否则不能适用。 |
| s.54B     | 公共机构/受法定授权者 | 对 s.54A 的适用边界作进一步限定，防止把行政便利扩张成一般性许可。    | 与公共职能无直接关系的使用仍可构成侵权。     |
| ss.55-59  | 诉讼/政府/机构    | 法律程序及相关官方用途豁免。                          | 限必要范围。                   |
| ss.60-61  | 合法用户/技术服务   | 技术复制、浏览缓存等场景豁免。                         | 仅限技术必要且不另行利用。            |
| s.65      | 个人用户        | 媒介转换等私人合理使用豁免。                          | 超出私人范围不适用。               |
| s.65A     | 个人用户        | 私人技术使用仅限合法取得来源且用于个人家居范围，不得变相再分发。        | 一旦外流到公众或商业场景，豁免即失效。      |
| s.76A     | 合法用户        | 特定法定允许行为。                               | 成立则抗辩。                   |
| ss.89-100 | 作者/使用者      | 精神权利（署名、反歪曲等）体系。                        | 可生民事救济，通常非本课核心罚责。        |
| s.103     | 排他被许可人      | 排他被许可人的法律地位。                            | 影响是否可独立起诉。               |
| s.112     | 许可人/被许可人    | 明确在特定许可结构下，许可人与被许可人可并行主张救济或需互相通知。       | 实务上影响是否单独起诉、是否必须并案。      |
| s.113     | 许可人/被许可人    | 并列诉讼权的程序安排。                             | 影响救济路径。                  |

B. PDPO (Cap.486)

| Section     | Applicable Subject | Core Rule / What It Covers                       | Liability / Penalty / Remedy                        |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| s.2(1)      | 数据使用者/资料当事人        | 定义 personal data、data user 等核心概念。                | 决定 PDPO 是否适用。                                       |
| s.2(3)      | 相关人士               | 界定 relevant person（如未成年人监护场景）。                   | 影响谁可行使法定请求权。                                        |
| s.2(12)     | 数据使用者              | 定义 prescribed consent 的有效性要求。                    | 无效同意会导致违法使用。                                        |
| s.4         | 数据使用者              | 将 DPP 赋予法律效力并要求遵从。                               | 违反可被调查并发执行通知。                                       |
| DPP1        | 数据收集者              | 收集须合法、公平、必要，且告知目的。                               | 不合规可触发执法。                                           |
| DPP2        | 数据使用者              | 确保资料准确且保存不过度。                                    | 含保留期限合规义务。                                          |
| DPP3        | 数据使用者              | 新目的使用须获订明同意。                                     | 违规属核心风险点。                                           |
| DPP4        | 数据使用者/处理者          | 采取实务可行保安措施防止未授权访问。                               | 泄露可引发执法及民事索赔。                                       |
| DPP5        | 数据使用者              | 公开资料政策与实践。                                       | 透明义务不履行可被纠正。                                        |
| DPP6        | 数据使用者              | 保障查阅和改正权。                                        | 拒绝须有法定理由。                                           |
| s.26        | 数据使用者              | 资料不再需要时须删除。                                      | 可被认定违反 DPP2 保留要求。                                   |
| ss.18-21    | 资料当事人/数据使用者        | 查阅请求制度与答复时限。                                     | 不依从可被投诉和执法。                                         |
| ss.22-25    | 资料当事人/数据使用者        | 改正请求制度和记录及通知机制。                                  | 不依从可被投诉和执法。                                         |
| s.18(5)     | DAR 请求人            | 任何人为促使数据使用者依从查阅请求而故意提供虚假或误导性资料，可构成独立罪行。          | 属于程序滥用型罚责；可被检控并影响后续请求可信度。                           |
| s.22(4)     | DCR 请求人            | 任何人为促使数据使用者依从更正请求而故意提供虚假或误导性资料，同样可构成罪行。          | 与 s.18(5) 并列，考试可写“查阅/更正双轨均禁止虚假请求”。                  |
| s.20(1)(a)  | 数据使用者              | 列明可拒绝查阅请求的一类法定理由。                                | 拒绝须可被法律支持并说明。                                       |
| s.20(1)(b)  | 数据使用者              | 列明另一拒绝理由。                                        | 不当拒绝可被法院纠正。                                         |
| s.20(1)(c)  | 数据使用者              | 列明另一拒绝理由。                                        | 不当拒绝可被法院纠正。                                         |
| s.20(2)(a)  | 数据使用者              | 当请求资料夹杂第三方个人资料时，须先考虑是否可通过删改、遮蔽或分割方式处理。           | 核心不是“一刀切拒绝”，而是先做可行的局部依从。                            |
| s.20(2)(b)  | 数据使用者              | 若可在不不当披露第三方资料下提供请求人资料，应采取该替代方案。                  | 未尽遮蔽义务而直接拒绝，易被认定程序不合规。                              |
| s.20(3)(a)  | 数据使用者              | 条文允许在法定情形下仅就可分离部分资料依从请求。                         | 可“部分披露+说明理由”，降低违法拒绝风险。                              |
| s.20(3)(b)  | 数据使用者              | 若某部分受法定拒绝理由覆盖，其余部分仍应尽量提供。                        | 拒绝范围必须与拒绝理由严格对应。                                    |
| s.20(3)(c)  | 数据使用者              | 对无法核实身份、请求范围不明确等程序性问题，可要求合理澄清后再处理。               | 应保留沟通记录，否则在投诉中不利。                                   |
| s.20(3)(d)  | 数据使用者              | 在技术或组织上确有不可行部分时，就可可行部分先行依从。                      | 强调比例原则与可行性证明责任。                                     |
| s.20(3)(ea) | 数据使用者              | 对特定敏感或受限场景设置额外处理条件，要求在拒绝与部分依从间做更精细化判断。           | 未逐项说明为何触发该条件，拒绝决定易被推翻。                              |
| s.20(4)     | 数据使用者              | 拒绝时需采取替代合规步骤。                                    | 程序不合规会加重罚责。                                         |
| s.21(1)(c)  | 数据使用者              | 拒绝或部分拒绝 DAR 时，须在答复中交代理由与法律基础，而非仅作结论式拒绝。          | 未给充分理由将增加专员介入与纠正风险。                                 |
| s.24        | 数据使用者              | 收到有效 DCR 后，如确认资料不准确，应尽快更正并在系统中反映。                | 不更正可持续触发或 DPP2 合规风险。                                |
| s.24(4)     | 数据使用者              | 更正后在法定情形下须通知先前接收该不准确资料的相关方。                      | 防止错误资料继续扩散是本条重点。                                    |
| s.25(1)(b)  | 数据使用者              | 拒绝 DCR 时须说明理由，并保留请求与处理记录供监管审查。                   | 程序不透明会削弱拒绝的合法性。                                     |
| Part 6A     | 数据使用者/直销者          | 直销合规总制度：先告知、后同意/不反对、可退出。                         | 违反可触发罚责与执法。                                         |
| s.35A(1)    | 数据使用者              | 定义 direct marketing 与相关同意概念。                     | 决定 6A 是否触发。                                         |
| s.35B       | 数据使用者              | 在使用前通知义务。                                        | 不履行可违法。                                             |
| s.35C       | 数据使用者              | 在进行直销前必须先完成法定告知，并取得资料当事人的同意或不反对。                 | 违反可构成犯罪；案件注明最高可达 \$500,000 + 3 年监禁。                 |
| s.35C(3)    | 数据使用者              | 同意须可被证明且可追溯；企业需保存告知内容、同意方式与时间戳等证据链。              | 举证失败时，常被推定未取得有效同意。                                  |
| s.35E       | 数据使用者              | 首次直销时的额外告知要求。                                    | 违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。                   |
| s.35F       | 数据使用者              | 提供拒收渠道并处理退出。                                     | 违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。                   |
| s.35G       | 数据使用者              | 收到退出后停止使用的义务。                                    | 违反可构成犯罪；案件注明可达 \$500,000 + 3 年监禁。                   |
| s.35H       | 数据使用者              | 特定情形下视为同意或处理规则。                                  | 适用错误会导致违法。                                          |
| s.35I       | 数据使用者              | 在向第三方转移资料用于直销前，必须先向资料当事人清楚告知转移事实、资料类别、承接方用途及反对权。 | 未完成“先告知”即转移，可能触发罚责。                                 |
| s.35J       | 数据使用者              | 转移前同意要求。                                         | 违反可构成犯罪：为得益 \$1,000,000 + 5 年；非为得益 \$500,000 + 3 年。 |







[illegible]

料使用者须——(a)以书面告知有关资料当事人——(i)该资料使用者拟如此提供有关个人资料;及(ii)该资料使用者须收到该当事人对该拟进行的提供的书面同意。否则不得如此提供该资料; (b)向该当事人提供关于该拟进行的提供的以下书面资讯——(i)如该资料是拟为得益而提供的(该资料是拟如此提供的); (ii)拟提供的个人资料的种类; (iii)拟提供的个人资料拟提供予什么类别的人士;及(iv)该资料拟就什么类别的促销目的而使用;及(c)向该当事人提供一个途径,让该当事人可在无需向该资料使用者缴费的情况下,透过该途径,以书面传达该当事人对上述的拟进行的提供的同意。(3)不论个人资料是否

[illegible]

[illegible]